

징 계 요 구

1. 제 목 : 복무규정 위반

2. 징계대상자 : [REDACTED]

3. 징 계 종 류 : [REDACTED]

4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자') 우리 공단에 [REDACTED]

[REDACTED]되어 현재까지 [REDACTED]

[REDACTED]으로 근무하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

조달청 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제26조(납품요구) 제1항에서는 계약 상대방은 수요기관의 장이 계약조건에 따라 납품수량, 납품기한, 납품장소, 인도 조건, 분할납품 여부, 기타 필요한 사항 등을 분할납품요구 및 통지서(이하 납품요구서라 한다)에 명시하여 납품을 요구하는 경우 이에 응하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 특수조건 제27조(납품요구의 취소 또는 변경) 제1항에 따르면 계약상대자는 제26조에 따른 납품요구 시 본 계약의 계약조건 외에 추가 또는 변경된 계약조건으로 납품할 수 없다고 정하고 있습니다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사) 제1항에서는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하며, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

이와 관련, 같은 법 시행규칙 제67조(감독 및 검사)에서 감독 또는 검사를 한 자는 감독 또는 검사의 결과 계약이행의 내용이 당초의 계약내용에 적합하지 아니한

때에는 그 사실 및 조치에 관한 의견을 감독조서 또는 검사조서에 기재하여 소속 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원에게 제출하도록 정하였으며, 우리 공단에서는 「계약사무규정」 제2조(적용범위)에서 국가계약법을 준용한다고 규정하면서 같은 규정 시행세칙 제3장(검수) 제12조에서 제23조까지 세칙으로 검수 기준과 절차 등을 명시하여 시행하고 있습니다.

따라서 [REDACTED]에서는 냉·난방기 등 설치 공사를 추진하면서 물품납품 검수 및 공사 완료 검수 업무를 수행할 때는 해당 공사의 납품요구서에 따라 실제 납품 여부 확인 등 설계서·계약서 및 그 밖에 관계 서류와 비교하여 계약 내용과 같게 시공되는지를 공사시행 단계별로 확인하고 공사를 완성하였을 때는 그 사실을 준공신고서 등 서류에 의하여 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 철저하게 하여야 합니다.

또한, 당해 공사에 대하여 사전에 전반적인 사항을 숙지하고 제품납품 과정 시 제품규격·시방서에 따른 부적합 등 계약조건에서 정한 사항을 위반하거나 계약의 이행에 적합하지 아니하다고 인정될 경우, 즉시 계약상대자에게 필요한 시정을 요구하거나 공사를 중지하여 부실 공사를 사전에 차단하는 등 물품 납품 검수 및 현장검수 업무를 빈틈없이 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [REDACTED]

[REDACTED]한 결과, [표]와 같이 [REDACTED]

[REDACTED]되었으며, 이 과정에서 징계대상자는 물품 납품 검수 및 최종 검수자임에도 자재의 납품·설치가 부적절하게 이행된 사실을 인지하지 못하는 등 자재가 납품요구서 내용과 일치하게 납품이 이루어졌는지, 실제 공사에 적정하게 사용되었는지에 대한 확인 없이 검수조서를 작성한 점이 확인됩니다.

[표] 냉·난방기 교체 공사 확인 내역

자재 발주 내역	금액(원)	미 설치내역*	금액(원)

5. 징계대상자 의견

징계대상자는 당시 운영과장 부재로 직무대행을 수행하면서 요양원의 전반적인 운영 등 본연의 업무(인사)를 겸하여 어렵게 수행하는 과정 중 냉·난방기 교체 공사라는 대수선 공사를 처음 하게 되어 부담감도 컸으며, 정확하게 공사에 대하여 인지하지 못하였고, 실제 납품 확인 등 직접 공사 현장 확인 없이 공사 감독 직원의 정상 납품 보고 및 공사 완료 보고를 받아 검수조서 등에 서명하게 된 것으로 소명하였습니다.

그러나 징계대상자는 해당 공사의 물품 납품 검수 및 공사 완료 확인자로서 실제 설치 제품의 납품 확인을 정확하게 확인하지 아니한 채로 물품 납품 검수 및 현장검수 업무를 수행하여 냉매관 등 교체가 적정하게 이행되지 아니한 문제점을 인지하지 못한 상태로 공사 완료에 따른 검사조서를 작성한 것은 맡은 바 직무를 소홀히 한 업무 태만으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상)에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2024. 7. .